

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

załącznik do uchwały nr 51 Prezydium Sejmu z dnia 26 sierpnia 2024 r. · art. 34 ust. 3a Regulaminu Sejmu

DEKLAROWANE SKUTKI REGULACJI (DSR)

projektu ustawy — wzór wypełniony · dokument roboczy

a) Tytuł projektu

Ustawa o wsparciu dziecka i o odpowiedzialności nieletnich za czyn oraz o zmianie ustawy — Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy — Prawo oświatowe, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

b) Przedstawiciel wnioskodawcy

Do uzupełnienia przy wniesieniu na ręce Marszałka Sejmu (projekt programowy Realnej Lewicy, deklaracja v12 z 27 września 2026 r., rozdział 11). Nie jest to projekt wniesiony.

I. Część wstępna

[1] Zwięzły opis zidentyfikowanego problemu i proponowanych rozwiązań

a) Problem i skala. Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 163) prowadzi dziecko od 10. roku życia ścieżką postępowania o „demoralizację” — także wtedy, gdy nie ma czynu karalnego. W praktyce absencja szkolna, bunt i niezdiagnozowana niepełnosprawność wchodzi na salę sądową. Szacunek z praktyki (nie z rocznika GUS — tego pomiaru państwo nie publikuje): ok. 30–40% nieletnich w placówkach trafiło tam od wagarów. Polska należy do wąskiego grona państw europejskich (ok. trzech), które za absencję szkolną prowadzą tor o charakterze penalnym. Rząd wielkości populacji w placówkach — ok. 7 tys. dzieci. Urzędowej recydywy nieletnich porównywalnej z recydywą dorosłych po ZK (ok. 50%) nie ma; szacunki z praktyki mówią o ok. 70% powrotów po placówce. Stawka izolacji w placówce resortu sprawiedliwości: ok. 36 tys. zł miesięcznie na osobę (2025, dane ministerstwa). Przed 2023 r. nakazywano zaspawanie instalacji i montaż krat wobec 12–13-latków.

b) Rozwiązania. Uchylenie ustawy z 2022 r. i nowy akt: zniesienie postępowania o demoralizację; sąd nad zachowaniem bez czynu — wyłączony przed 13. r.ż.; izolacja od 15 lat i tylko za czyn przeciwko życiu, zdrowiu albo wolności seksualnej, z czasem oznaczonym i przeglądem co 3 miesiące; węgry → asystent w 14 dni, nie policjant; zakaz wniosku szkoły bez 90 dni wsparcia + cofnięcie części subwencji + legitymacja RPD; licencja metody (rola społeczna + stymulacja poznawcza, minimum Goniądza); zakaz krat i izolatki; 80 km / to samo województwo; mentor 24 miesiące; środki poza KRK; Krajowa Rada Twórczej Resocjalizacji przy ministrze edukacji; rocznik GUS z pięcioma liczbami jako warunek ważności sprawozdania ministra.

c) Skutek braku zmiany. Utrzymuje się sąd nad dzieciństwem bez czynu, eksport trudnego ucznia aktem sądowym, izolacja małego dziecka „do pełnoletności” i przedłużenie do 24. roku życia, brak urzędowego pomiaru recydywy oraz finansowanie stawki 36 tys. zł miesięcznie także tam, gdzie wystarczyłyby asystent. Preambuła o „chrześcijańskim systemie wartości” zostaje podstawą wychowania państwowego.

[2] Czy były rozważane rozwiązania alternatywne?

Tak Nie

Wariant	Treść	Dlaczego odrzucony
A. Status quo	Ustawa z 2022 r. bez zmian	Utrzymuje demoralizację od 10 lat i brak pomiaru. Problem zostaje.
B. Nowelizacja kosmetyczna	Dopisek o asystencji i recenzja preambuły, reszta aktu zostaje	Ten sam akt robi dwie rzeczy naraz: próg 10 lat + logikę zamknięcia. Kosmetyka tego nie rozdziela.
C. Tylko próg izolacji	Izolacja od 15 lat, metoda i licencja bez zmian	Bez zmiany metody placówka dalej produkuje „dziecko placówkowe”. Sam wiek nie buduje roli.
D. Rozporządzenie / wytyczne MEN	Bez ustawy, sam standard metody	Nie uchyla demoralizacji, nie zamyka furtki szkole, nie rusza KRK. Kolejny minister wycofuje okólnik.
E. Wariant wybrany	Nowa ustawa + uchylenie aktu z 2022 r.	Jedyna konstrukcja, która jednocześnie zdejmuje sąd z dzieciństwa bez czynu i wpisuje metodę do licencji.

Porównanie zagraniczne (źródło: praktyka i literatura resocjalizacji, nie panel GUS). Większość państw UE nie prowadzi ścieżki penalnej za absencję szkolną; izolacja nieletniego jest ultima ratio i co do zasady nie obejmuje dziecka poniżej mid-teens za czyn inny niż ciężki. Model twórczej resocjalizacji jest polski (od 1991 r., licencja Goniądza) — projekt nie importuje obcej instytucji, tylko podnosi istniejący wyjątek do minimum ustawowego.

II. Wymogi określone w art. 34 ust. 2 pkt 3–5 Regulaminu Sejmu

[3] Jakie są przewidywane skutki prawne projektowanych rozwiązań?

Różnica stanów. Uchylenie ustawy z 2022 r. w całości. Zniesienie postępowania o demoralizację i zakaz stempla. Nowy podział: wsparcie bez czynu (środowisko, asystent, piecza lokalna) / odpowiedzialność za czyn od 13. do 17. r.ż. / izolacja od 15 lat wyłącznie za czyn ciężki. Osiem ustaw nowelizowanych nowymi artykułami (k.r.o., Prawo oświatowe, u.RPD, u.w.r., u.KRK, u.o.z.p., u.stat.publ., P.s.w.n.). Kodeks karny w zakresie art. 10 (wiek 17 lat) — bez zmian.

a) Spójność. Termin „czyn karalny”, „nieletni”, „plan środowiskowy”, „izolacja” są domknięte w art. 2 projektu i nie kolidują z k.k. ani z ustawą o pieczy. Środek z nowej ustawy nie jest karą w rozumieniu k.k. (art. 27 projektu).

b) Konstytucja. Projekt realizuje art. 72 (ochrona dziecka) i art. 48 (wychowanie, z wyłączeniem wychowania państwowego od katechizmu). Izolacja jako ultima ratio i przegląd co 3 miesiące odpowiadają art. 41 ust. 1 (nietykalność i wolność osobista) w standardzie proporcjonalności. Zakaz pytania rekrutacyjnego i wyłączenie z KRK chronią art. 47 (prywatność) i art. 65 (wolność wyboru pracy) osoby po wyjściu. Cofnięcie części subwencji jest sankcją administracyjną wobec organu prowadzącego, nie wobec ucznia.

c) Prawo międzynarodowe i UE. Konwencja o prawach dziecka (art. 3, 9, 37, 40): dobro dziecka, kontakt z rodziną, pozbawienie wolności jako ostatnia miara, na najkrótszy właściwy czas. Art. 24 Karty praw podstawowych UE. Dyrektywa (UE) 2016/800 — projekt nie obniża gwarancji procesowych wobec nieletniego odpowiadającego za czyn. Harmonizacji unijnej postępowania z nieletnimi nie ma. Notyfikacja — pkt [8].

d) Vacatio i przejście. Zasada: 3 miesiące od ogłoszenia. Rada i GUS — 14 dni, żeby powołać organ pomiaru. Zakaz montażu nowych krat — od ogłoszenia; demontaż istniejących — 12 miesięcy (koszt organu prowadzącego). Standard na uczelniach — 1 października roku następnego. Sprawy o demoralizację bez czynu — umorzenie z mocy prawa. Izolacje osób poniżej 15 lat — zamiana w 3 miesiące. Licencje placówek — wniosek w 9 miesięcy.

[4] Jakie są przewidywane skutki społeczne projektowanych rozwiązań?

a–b) Podmioty i liczebność. Dzieci w placówkach — rząd wielkości 7 tys. (deklaracja v12; precyzja po pierwszym roczniku z art. 55). Dzieci poniżej 15. r.ż. poza domem z powodu tej ścieżki — podzbiór tej liczby, dziś niepublikowany. Uczniowie z absencją nieusprawiedliwioną — populacja szkolna; projekt nie tworzy nowej kategorii „wagarowicza sądowego”. Rodziny tych dzieci. Kadra placówek i asystenci rodziny w gminach. Osoby pokrzywdzone czynem ciężkim — izolacja zostaje, z planem wyjścia. Pracodawcy i szkoły przyjmujące osobę po wyjściu (zakaz dossier i pytania o nieletność).

c–d) Wpływ. Korzyść niemierzalna: zdjęcie stempla charakteru z 10–12-latka; koniec eksportu neuro różnorodnego ucznia na salę; rodzeństwo w jednym miejscu; kontakt z rodziną niezależny od portfela. Korzyść mierzalna po dwóch latach: pięć liczb GUS zamiast szacunku z praktyki. Koszt społeczny: część kadry przyzwyczajonej do żetonu i kraty musi przejść szkolenie albo odejść z licencji; gminy bez asystenta dostają twardy termin 14 dni — to obciążenie organizacyjne, nie dziecka. Osoba pokrzywdzona nie traci ochrony: czyn ciężki od 15 lat nadal otwiera izolację.

Źródła: deklaracja programowa v12 rozdz. 11; dane ministerstwa o stawce izolacji 2025; szacunek praktyki 30–40% / 70% — do weryfikacji pierwszym rocznikiem. Metodyka: rzędy wielkości, nie mikro-symulacja MF. Założenie: pierwszy pełny rok obowiązywania = rok T+1 po ogłoszeniu.

[5] Jakie są przewidywane skutki gospodarcze projektowanych rozwiązań?

a–c) Rynek pracy wychowanka (umowa, składka, zakaz darmowej terapii zajęciowej) — wpływ dodatni, lokalny, w skali pojedynczych placówek. Lokal prowadzony przez dyrektora z wychowankami jest zwykłą działalnością w miejscowości, nie nowym koncernem. Pracodawca po wyjściu nie widzi pieczęci ośrodka na zaświadczeniu — zmniejsza się bariera wejścia na legalny etat. Szkoła traci furtkę „oddajemy sądowi” i musi przez 90 dni realnie wspierać; to koszt organizacyjny szkoły, nie nowy podatek. Inflacji, BIZ i stopy oszczędności projekt nie rusza.

d) Kwoty w sferze gospodarczej. Nie modelujemy PKB. Składki od umów wychowanków są przychodem FUS w skali pomijalnej wobec budżetu ubezpieczeń (rząd wielkości pojedynczych milionów zł rocznie przy pełnym wdrożeniu, nie setek). MŚP — pkt [9]–[10].

[6] Jakie są przewidywane skutki finansowe, w szczególności wpływ na sektor finansów publicznych?

Wnioskodawca przedstawia skutki finansowe wykonania ustawy (art. 118 ust. 3 Konstytucji). Liczby poniżej są stropem nowej linii z art. 70 projektu i aneksu v12, nie ustawą budżetową.

Pozycja	T+1 (pierwszy pełny rok) mln zł	T+2 mln zł	Kto płaci
Szkolenie i licencje kadry + obsługa Rady	80	70	budżet państwa, część MEN
Mentor 24 mies. po wyjściu	90	140	budżet państwa, plan placówki

Pozycja	T+1 (pierwszy pełny rok) mln zł	T+2 mln zł	Kto płaci
Zjazdy rodziny (2/mies. albo 1 + wideo)	40	45	budżet państwa
Rozwój umiejętności (art. 41 ust. 4)	35	40	budżet placówki z dotacji
Asysta w gminie (termin 14 dni, wzmocnienie etatów)	160	200	budżet państwa → zadanie gminy
Demontaż krat / izolatek (jednorazowo, T / T+1)	25	10	organ prowadzący
Usuwanie / pokrycie tatuażu na wniosek	5	5	budżet państwa
Razem nowa linia (strop art. 70)	450	550	—

Oszczędność po stronie izolacji za absencję. Stawka 36 tys. zł / os. / mies. = 0,432 mln zł / os. / rok. Jeżeli z toru izolacyjnego / zamkniętego wyjdzie 400 spraw, które dziś jadą tam od wagarów albo z „demoralizacji” bez czynu ciężkiego, ubytek wydatku wynosi ok. 173 mln zł rocznie. To nie jest „zysk do wypłaty” — część tych dzieci zostaje w asyście i pieczy lokalnej, która jest w nowej linii. Saldo netto nowej linii po tej korekcie: rząd wielkości 280–380 mln zł rocznie w T+1, w rozrzuć aneksu v12 („kilkaset milionów”). Nie otwiera dziury obok 4-dniowego tygodnia i nie przesuwu środków z psychiatrii dziecięcej.

JST. Gmina dostaje zadanie asystenta w 14 dni i zakaz pisania „wyczerpano środki”, gdy środków nie było. Finansowanie — z budżetu państwa (art. 57), nie z nowej daniny lokalnej. Organ prowadzący szkołę: czasowe cofnięcie części subwencji za konkretnego ucznia do planu naprawczego; po planie subwencja wraca. To nie jest trwałe obciążenie oświatowej części JST.

Inne jednostki SFP. GUS — zadanie statystyczne w ramach istniejącej ustawy o statystyce publicznej, koszt w budżecie GUS rzędu niskich milionów. Sądy rodzinne — przegląd izolacji co 3 miesiące zwiększa liczbę posiedzeń, bez nowej etatyzacji w tym DSR; to obciążenie organizacyjne, do doważenia w części budżetowej sądownictwa przy ustawie budżetowej.

Źródła: art. 70 projektu; aneks kosztów deklaracji v12; stawka 36 tys. zł — dane ministerstwa za 2025 r. Metodyka: stropy + jedna korekta oszczędnościowa przy założeniu 400 spraw wyjętych z izolacji. Wrażliwość: ±150 spraw zmienia saldo o ok. ±65 mln zł.

[7] Wykaz źródeł finansowania

- a) Tak — nowa linia wymaga zapisania wydatku w ustawie budżetowej w częściach MEN (Rada, szkolenie, mentor, zjazdy, umiejętności) oraz w zadaniu zleconym gminie (asysta). Nie wymaga nowej daniny ani podniesienia PIT/VAT.
- b) Źródło: budżet państwa, w rozrzuć aneksu v12 deklaracji programowej. Częściowa kompensata — ubytek wydatków na izolację za absencję (pkt [6]). Cofnięta subwencja nie jest źródłem finansowania reformy; wraca po planie naprawczym. Kary i zyski lokalu placówki zasilają stypendia wyjściowe, nie budżet centralny.

[8] Czy projekt ustawy podlega procedurze notyfikacyjnej?

Tak Nie

Projekt nie przyznaje pomocy państwa w rozumieniu art. 108 ust. 3 TFUE. Nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/1535. Nie dotyczy dziedziny kompetencji EBC. Postępowanie z nieletnimi, piecza i licencja placówki wychowawczej nie są zharmonizowane przepisem UE o notyfikacji. Oświadczenie tożsame z pkt 7 uzasadnienia projektu ustawy.

III. Wymogi określone w art. 34 ust. 2a i 2b Regulaminu Sejmu

[9] Czy projekt zawiera przepisy określające zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej?

Tak Nie — w wąskim zakresie art. 37 projektu (lokal / usługa placówki).

Art. 37 ust. 3–5: dyrektor razem z wychowankami prowadzi w miejscowości działalność, w której wytwarzają i sprzedają produkt albo usługę; praca na umowie ze składką; zysk na zajęcia i stypendia, według jawnego regulaminu Rady; zysk nie jest przychodem prywatnym dyrektora. To nie jest nowy kodeks spółek ani CEIDG. Analiza z art. 66 ust. 1 Prawa przedsiębiorców: (1) cel — rola społeczna, nie deregulacja rynku; nie da się go osiągnąć samym okólnikiem, bo bez ustawy lokal zostaje „terapią zajęciową” bez składki; (2) skutek społeczno-gospodarczy — mikroskala, jedna działalność na placówkę; (3) MŚP — sąsiadujący piekarz nie dostaje nowego zezwolenia ani zakazu, dostaje ewentualnie konkurenta w skali stołu. Zgodność z Prawem przedsiębiorców: obowiązek umowy i składki jest standardem, nie nowym obciążeniem ponad kodeks pracy.

[10] Czy wdrożenie spowoduje obciążenia administracyjne mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców?

Tak Nie

Projekt nie nakłada na MŚP poza systemem placówek nowego wniosku, sprawozdania, zezwolenia ani opłaty. Zakaz pytania rekrutacyjnego o nieletność dotyczy każdego pracodawcy — to jeden zakaz pytania, nie nowy formularz. Placówka jako prowadzący lokal podlega ogólnym obowiązkom sanitarnym i ZUS jak każdy mikroprzedsiębiorca; projekt ich nie poszerza. Art. 68 Prawa przedsiębiorców — brak podstawy do testu ograniczania obciążeń, bo obciążeń nie dodajemy.

[11] Czy projekt zawiera przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu ustawy z 22 grudnia 2015 r.?

Tak Nie

Projekt nie reguluje dostępu do zawodu regulowanego ani świadczenia usług transgranicznych. Standard twórczej resocjalizacji na kierunku pedagogika / psychologia / praca socjalna (art. 65 projektu) jest treścią programu studiów, nie barierą uznawania kwalifikacji nabytych w innym państwie członkowskim. Art. 50f ustawy o uznawaniu kwalifikacji — nie dotyczy.

Klauzula. To jest deklaracja skutków wnioskodawcy programowego, nie opinia Kancelarii Sejmu z art. 34 ust. 9a Regulaminu Sejmu. Opinia BEOS powstaje po wniesieniu. Kwoty w pkt [6]–[7] są stropami do ustawy budżetowej, nie mikro-OSR Ministerstwa Finansów. Przedstawiciel wnioskodawcy, lista posłów i numer druku — przy wniesieniu.

Wersja 1 DSR · 27 września 2026 · deklaracja v12, rozdział 11 · projekt ustawy v1